

Paslaugų teikimo sutartis

Skaitmeninė lojalumo kortelė · Lojalumas

Nr. _____ | [Miestas], [metai-mėn-diena]

Teikėjas: [Vardas Pavardė], individuali veikla pagal pažymą Nr. [____], adresas [____], sąskaita [IBAN], el. paštas [____], tel. [____].

Užsakovas: [monės pavadinimas], juridinio asmens kodas [____], buveinė [____], atstovaujama [pareigos, Vardas Pavardė], veikiančio (-ios) pagal [įstatus] (toliau kartu – **Šalys**).

1. SUTARTIES DALYKAS

- Teikėjas sukuria ir paskelbia veikiančią skaitmeninę lojalumo kortelės programėlę su Užsakovo prekės ženklu (kortelės puslapis, antspaudų logika, QR kodas, spausdinamas stovėlis).
- Konkreiti apimtis (dizainas, spalvos, prizai, funkcijos, kalbos) suderinama raštu arba el. paštu ir yra neatskiriama šios Sutarties priedas.
- Standartinė (statinė) lojalumo kortelės versija talpinama Teikėjo bendroje infrastruktūroje be papildomo mokesčio; Teikėjas deda protingas pastangas užtikrinti jos prieinamumą, bet negarantuoja nepertraukiamo veikimo. Teikėjui nutraukus talpinimą, jis perduoda Užsakovui statinius kortelės failus, kad Užsakovas galėtų toliau ja naudotis.
- Pasirinkus papildomas funkcijas (individualus domenas, centralizuota duomenų bazė), su tuo susijusius trečiųjų šalių mokesčius (domeno registracija, „Supabase“ ir kt.) tiesiogiai padengia Užsakovas; paskyros kuriamos Užsakovo vardu.

2. KAINA IR ATSISKAITYMAS

- Kaina – **1000 EUR**. Teikėjas nėra PVM mokėtojas, PVM neskaičiuojamas.
- Užsakovas **įsipareigoja sumokėti: 30 % (300 EUR) avansą** per [5] darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo; likusius **70 % (700 EUR)** – per **[10] dienų** nuo darbų pridavimo. Mokama banko pavedimu pagal Teikėjo sąskaitą.
- Uždelsus apmokėti, Užsakovas moka **0,05 % delspinigius** nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
- Mokesčius nuo savo pajamų deklaruoja ir sumoka Teikėjas; Užsakovui mokesčių išskaičiavimo ar „Sodros“ prievolių nekyla.

3. VYKDYMAS IR PRIĖMIMAS

- Teikėjas pradeda darbus gavęs avansą ir Užsakovo medžiagą (logotipą, spalvas, prizo sąlygas, nuotraukas) ir pristato rezultatą per **[] darbo dienas**.
- Darbai laikomi priimtais pasirašius priėmimo–perdavimo aktą arba, jei aktas nepasirašomas, automatiškai praėjus **[5] darbo dienoms** nuo pridavimo, jei Užsakovas per šį terminą nepateikia pagrįstų pastabų raštu. Abiem atvejais Užsakovui kyla pareiga sumokėti likusią kainos dalį pagal 2.2 p.
- Užsakovas pateikia visą darbams reikalingą medžiagą (logotipą, tekstus, spalvas, prizo sąlygas, nuotraukas) per **[10] darbo dienų** nuo Sutarties pasirašymo. Užsakovui vėluojant, darbų atlikimo terminas atitinkamai pratęsiamas; jei vėluojama ilgiau kaip 30 dienų, Teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį, o gautas avansas lieka Teikėjui kaip kompensacija už atliktus darbus ir pasirengimą.

4. PALAIKYMAS (1 METAI)

- 12 mėn.** nuo pridavimo Teikėjas teikia nemokamą palaikymą: taiso klaidas ir atlieka **smulkius pakeitimus** (tekstų, spalvų, prizų, nuorodų ir pan.). Užsakovui tereikia parašyti — smulkūs pakeitimai atliekami operatyviai, paprastai tą pačią ar kitą darbo dieną. Nemokamas palaikymas teikiamas protinga ir sąžininga apimtimi ir neapima nepagrįstai dažnų ar masinių pakeitimų, kuriais piktnaudžiaujama.
- Nemokamas palaikymas **NEAPIMA** didelių naujų funkcijų, naujų puslapių ar integracijų, dizaino perdarymo bei atskirų projektų. Tokie darbai atliekami tik pagal **atskirą susitarimą ir už atskirą atlygį**.
- Pasibaigus 12 mėn., pakeitimai atliekami pagal atskirą susitarimą už fiksuotą kainą. Jokių periodinių (prenumeratos) mokesčių nėra.

5. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

5.1. Bendroji programinė platforma ir jos pirminis kodas lieka **Teikėjo nuosavybe**. Visiškai atsiskaičius, Teikėjas suteikia Užsakovui **neišimtinę, neterminuotą, teritorijos neribojančią licenciją** naudoti sukurtą lojalumo kortelę pagal jos paskirtį.

5.2. Užsakovo pateikta medžiaga (logotipas, tekstai, nuotraukos) lieka Užsakovo nuosavybe; Užsakovas garantuoja turįs teises į ją ir atsako už jos turinį.

5.3. Teikėjas turi teisę bendrąją platformą pakartotinai naudoti kituose projektuose.

5.4. Licencija yra asmeninė, neperleidžiama ir nesublicencijuojama. Ji galioja vienam Užsakovo prekės ženklui ir [vienai veiklos vietai]. Užsakovas neturi teisės kopijuoti programos kodo ar naudoti jį kitiems prekės ženklams, dukterinėms ar susijusioms įmonėms be atskiro Teikėjo sutikimo ir atskiro atlygio.

6. GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Teikėjas užtikrina, kad rezultatas atitiks suderintą apimtį, ir palaikymo laikotarpiu šalina nustatytus trūkumus.

6.2. Teikėjo atsakomybė pagal Sutartį neviršija Sutarties kainos. Teikėjas neatsako už netiesioginius nuostolius, negautas pajamas ir už trečiųjų šalių paslaugų (internetu talpinimo, ryšio) sutrikimus. Šie atsakomybės apribojimai netaikomi žalai, padarytai dėl Teikėjo tyčios ar didelio neatsargumo.

7. KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENYS

7.1. Šalys neatskleidžia viena apie kitą sužinotos neviešos informacijos.

7.2. Standartinėje versijoje programėlė nesaugo galutinių klientų asmens duomenų Teikėjo serveryje — kortelės duomenys laikomi tik kliento įrenginyje. Naudojant centralizuotą duomenų bazės režimą, serveryje saugomi tik nuasmeninti duomenys (atsitiktinis kortelės identifikatorius ir antspaudų skaičius), be vardų, telefonų ar kitų tiesioginių identifikatorių.

7.3. Jei Užsakovas renka bet kokius galutinių klientų asmens duomenis (pvz., per registracijos formą ar rinkodaros funkcijas), jis veikia kaip duomenų valdytojas pagal BDAR — atsako už klientų informavimą, sutikimus ir privatumo politikos paskelbimą; Teikėjas tokiu atveju veikia tik kaip techninis duomenų tvarkytojas.

8. GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, FORCE MAJEURE

8.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Iš esmės pažeidus Sutartį, kita Šalis gali ją nutraukti raštu įspėjusi prieš [10] dienų, jei pažeidimas nepašalinamas. Nutraukus dėl neapmokėjimo, licencija naudoti kortelę nesuteikiama.

8.3. Šalys neatsako už įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai sprendžiami derybomis, nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.

9.2. Pakeitimai galioja tik raštu. Sutartis sudaryta 2 vienodos teisinės galios egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai (arba pasirašoma elektroniniu parašu).

Teikėjas

Užsakovas

[Vardas Pavardė]

[pareigos, Vardas Pavardė]